

ДОГОВІР
поставки № ДФ 01-08/25

Чернігівська обл., смт. Михайло-Коцюбинське

«01» серпня 2025 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОДІЯ ФУДЗ», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Гончарова Едуарда Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮРРЕМ»**, іменований надалі «Покупець», в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменуються Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти й оплатити сільськогосподарську продукцію (далі – Товар) у строки й на умовах, передбачених Договором.

2. Кількість, якість та вартість Товару

2.1. Кількість та асортимент Товару, який поставляється узгоджується Сторонами у Додатках (Специфікаціях), які є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Загальна кількість Товару за даним Договором дорівнює кількості Товару за всіма Додатками (Специфікаціями).

2.3. Вимоги до якісних показників Товару зазначаються Сторонами у Додатках.

3. Умови поставки

3.1. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад Постачальника) у строки зазначені у Додатках до цього Договору. Допускається поставка Товару партіями.

Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що впливають із умов цього Договору.

3.2. Датою поставки Товару Постачальником вважається дата вказана у видатковій накладній. Покупець зобов'язаний повідомити Постачальника про готовність прийняти Товар не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати поставки. Всі ризики стосовно кількості та якості Товару, що поставляється на умовах даного Договору переходять від Постачальника до Покупця з моменту підписання видаткової накладної.

3.3. Перехід права власності на Товар виникає з дати поставки Товару.

3.4. У випадку порушення Покупцем строків та умов оплати, передбачених Договором, Постачальник має право призупинити поставку Товару до моменту здійснення Покупцем оплати, без будь-якої відповідальності для себе.

3.5. Покупець зобов'язується підписати та повернути Постачальнику належним чином оформлені оригінали видаткових накладних на Товар та оригіналів 2 (двох) товарно-транспортних накладних протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати поставки партії Товару.

3.6. Приймання Товару по кількості та якості проводиться Покупцем в момент його отримання від Постачальника. Покупець зобов'язаний перевірити кількість Товару, вагу, відсутність ознак пошкодження або псування Товару і у випадку їх виявлення негайно, до закінчення приймання, письмово заявити претензію Постачальнику. При відсутності такої заяви Товар вважається прийнятим Покупцем по кількості та якості. Постачальник не несе відповідальності за погіршення якісних показників Товару, що сталося після його передачі Покупцю.

4. Порядок розрахунків

4.1. Ціна на Товар установлюється в національній валюті України гривні з урахуванням ПДВ.

4.2. Покупець здійснює оплату за Товар (партію Товару) протягом строків визначених у цьому Договорі та Додатках (Специфікації) до нього.

4.3. Оплата за Товар провадиться безготівковим розрахунком, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.

4.4. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.

4.5. За домовленістю сторін Покупець може здійснювати попередню оплату за Товар.

5. Обов'язки сторін

5.1. Постачальник зобов'язується:

5.1.1. Передати у власність Покупцю Товар, у кількості та асортименті відповідно до п. 2.1. цього Договору.

5.1.2. Передати Покупцю документи на Товар, а саме:

- Видаткову накладну.
- Оригінал рахунку на оплату.

5.2. Покупець зобов'язується:

5.2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити Товар.

5.2.2. Забезпечити своєчасне прийняття від Постачальника Товару.

5.2.3. Забезпечити своєчасне подання під завантаження Товару автотранспорту придатного для перевезення даного виду вантажу та такого, що відповідає санітарним вимогам у технічно справному стані. Первізник чи інша особа, номінована Покупцем, повинен мати всі необхідні документи (в тому числі довіреність) на отримання Товару. У випадку не надання таких документів Постачальник має право відмовитись від завантаження Товару та не несе відповідальності за прострочення поставки.

5.2.4. Забезпечити своєчасне підписання та повернення первинних документів на Товар відповідно до базису поставки (видаркової накладної, товарно-транспортної накладної на Товар).

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку порушення строків оплати Товару, Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення оплати та 3% (три) проценти річних від простроченої суми, за прострочення оплати Товару на строк більше 10 календарних днів Покупець додатково сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 10% від суми заборгованості.

6.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє кожну зі сторін від належного виконання зобов'язань за даним Договором.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за даним Договором у випадку, якщо невиконання було наслідком дії обставин непереборної сили, за які одна або інша Сторона не несе відповідальності.

Постачальник _____
М.П. _____ (підпис)

Покупець _____
М.П. _____ (підпис)

6.4. Сторона, для якої невиконання зобов'язань за даним Договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, зобов'язана негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів після початку їх дії, письмово повідомити другу Сторону про початок, можливий строк дій таких обставин. Зазначені обставини повинні бути документально підтверджені Торгово-промисловою палатою України у відповідності до діючого законодавства України. При несвоєчасному повідомленні сторона втрачає право посилення на обставини непереборної сили.

6.4. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом 30 календарних днів та не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення повідомлення на електронну пошту іншої Сторони, при цьому Сторони повинні провести взаєморозрахунки між собою та сплачена на протязі 5 (п'яти) банківських днів з дати розірвання Договору.

7. Строк дії Договору й інші умови

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до «31» грудня 2025 року.

7.2. Всі доповнення й зміни до даного Договору будуть дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані сторонами Договору. Підписані сторонами та скріплені печатками доповнення й зміни до цього Договору є невід'ємними його частинами.

7.3. Забороняється без письмової згоди Постачальника передача Покупцем своїх прав та/або обов'язків за цим Договором третім особам.

7.5. У випадку якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів по спорах та розбіжностям, що можуть виникнути у зв'язку з цим Договором, такі спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Підписанням цього Договору Покупець добровільно надає свою згоду на обробку Постачальником його персональних даних, які стануть відомі в результаті правових відносин. Покупець погоджується, що Постачальник не зобов'язаний отримувати жодної додаткової згоди Покупця для передачі його персональних даних до будь-якої особи, пов'язаної з Постачальником відносинами контролю. Покупець зобов'язується при зміні його персональних даних надавати у найкоротший термін Постачальнику уточнену інформацію та відповідні документи для внесення його нових даних до бази персональних Постачальника. Цим Покупець підтверджує також, що повідомлений про мету обробки його персональних даних та включення його персональних даних до бази персональних даних Постачальника.

7.7. Обмін документами за цим Договором в електронній формі із застосуванням та у відповідності до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Для Договору та будь-яких документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, вважається дата, зазначена в самому документі як дата його складення, незалежно від дати накладення електронного підпису, разом з цим сторони можуть обмінюватись документами як в електронній так і паперовій формі.

7.8. Пропозиція укласти договір (оферта), підписана однією Стороною та надіслана іншій Стороні в електронній формі з використанням сервісу електронного документообігу Document.Online, є чинна протягом 9-ти (дев'яти) робочих годин (09:00-18:00) з моменту відправлення такої пропозиції іншій стороні. Договір вважається підписаним у разі прийняття/акцептування оферти шляхом накладення електронного підпису Стороною, що отримала оферту протягом вищезазначеного строку.

7.9. Сторони визнають юридичну силу та допустимість електронних документів, підписаних через СЕД, як таких, що мають таку ж юридичну силу, як і документи, підписані у письмовій (паперовій) формі, за умови, що ці документи підписані КЕП, сертифікованим відповідно до законодавства України, та відповідають іншим вимогам щодо складання електронних документів..

7.10. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорі реквізитів та осіб, які мають повноваження вчиняти дії з боку Покупця та зобов'язується протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення відповідних змін письмово повідомляти про них Постачальника, а у разі несвоєчасного повідомлення чи неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.11. Даний Договір складено у 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською мовою, які мають рівну юридичну силу.

7.12. Сторони підтверджують, що ненадання Покупцю будь-яких документів з боку Постачальника не звільняє Покупця від обов'язку оплати за Товар.

Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін.

Постачальник:

ТОВ «ДОБРОДІЯ ФУДЗ»

Юридична адреса: 15552, Чернігівська обл., Чернігівський р-н., смт. Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 2 Б
IBAN: UA533348510000000026009146260 АТ «ПУМБ» у м.Київ, МФО 334851, Код ЄДРПОУ 38408485
ПІН 384084826533
т.(044) 332 15 30
Email: foods@dobrodiya.com.ua

Покупець:

ТОВ «ХЮРРЕМ»

Юридична адреса: 02161, м. Київ, вул. Братиславська 52 А, кв. (офіс) 219
код ЄДРПОУ 38852547
р/рах UA283282090000026005010045611 в Акціонерний банк "Південний"(м. Одеса)
МФО 328209
р/рах UA793005280000026002000010272 в АТ "ОТП БАНК"
МФО 300528
ПІН 388525411239
e-mail: hurrem_bukh@ukr.net
тел. 095-340-62-29

Директор

Директор

Гончаров Е.А.

Шевченко Л.А.

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОДІЯ ФУДЗ», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Гончарова Едуарда Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮРРЕМ», іменований надалі «Покупець», в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменуються Сторони, уклали цей додаток до Договору поставки № ДФ 01-08/25 від 01.08.2025 р. (далі – Договір) про наступне:

1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти й оплатити Товар:

№ п/п	Найменування Товару	Од. вим.	К-ть	Ціна з ПДВ за од., грн.	Сума з ПДВ, грн
1	Відходи вівса	кг	250 000 +/- 10%	1,5	375 000,00
	Всього:		375 000, 00 грн. (триста сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.), з ПДВ		

2. Постачальник передає Товар на умовах: EXW (склад Постачальника) за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н., смт. Михайло-Коцюбинське.

3. Товар повинен відповідати наступним якісним показникам:

Волога – не більше 14%

Натура - 174

Зернова домішка – не більше 2%

Сміттева домішка – не більше 98%

4. Умови оплати: Покупець здійснює 100% попередню оплату за таку кількість Товару яка навантажена на транспортні засоби Покупця в день завантаження Товару.

5. Строк поставки: до 22.08.2025 р.

ПІДПИСИ СТОРІН

Постачальник:

ТОВ «ДОБРОДІЯ ФУДЗ»

Юридична адреса: 15552, Чернігівська обл., Чернігівський р-н., смт. Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 2 Б
IBAN: UA533348510000000026009146260 АТ «ПУМБ» у м.Київ, МФО 334851, Код ЄДРПОУ 38408485
ІПН 384084826533
т.(044) 332 15 30
Email: foods@dobrodiya.com.ua

Директор

_____ Гончаров Е.А.

Покупець:

ТОВ «ХЮРРЕМ»

Юридична адреса: 02161, м. Київ, вул. Братиславська 52 А, кв. (офіс) 219
код ЄДРПОУ 38852547
р/рах UA283282090000026005010045611 в Акціонерний банк "Південний"(м. Одеса)
МФО 328209
р/рах UA793005280000026002000010272 в АТ "ОТП БАНК"
МФО 300528
ІПН 388525411239
e-mail: hurrem_bukh@ukr.net
тел. 095-340-62-29

Директор

_____ Шевченко Л.А.